



REGLEMENT SUR LE RECouvreMENT ACCELERE DE CREANCE

Article 1 : Objet

Ce présent Règlement institue une procédure de recouvrement accéléré de créance lorsque la demanderesse justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, dès lors qu'il existe une convention d'arbitrage entre les parties qui fait référence à la CACI.

La créance doit avoir une source contractuelle ou résulter du non-paiement total ou partiel d'un effet de commerce ou d'un chèque.

Article 2 : Demande de recouvrement de créance

La partie requérante adresse au secrétariat Général de la CACI une demande établie sur un formulaire spécial fourni par la CACI. La demande est accompagnée des documents justificatifs de la créance, en copies certifiées conformes aux originaux, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties adverses, de membres du Comité technique plus deux exemplaires dont l'un pour l'arbitre et l'autre pour le Secrétariat Général de la CACI.

Le Secrétariat Général, après paiement de la provision, transmet immédiatement la demande à la partie défenderesse.

Article 3 : Réponse à la demande de recouvrement accéléré de créance

Après enregistrement, la demande, accompagnée des pièces produites, est notifiée aussitôt au défendeur par le Secrétariat Général de la CACI qui lui assigne un délai de cinq (05) jours pour répondre.

Dans les cinq (05) jours suivant la réception de la demande, le défendeur adresse sa réponse au Secrétariat Général de la CACI.

Cette demande est établie sur un formulaire spécial fourni par la CACI.

En cas de reconnaissance d'une dette, le Secrétariat Général met en œuvre la procédure.

En cas de non-reconnaissance de l'existence d'une dette, le Secrétaire Général informe les parties qu'il met fin à la procédure de recouvrement accéléré de créances.



Article 4 : Défaut de réponse

A défaut de réponse dans le délai prévu à l'article 3 alinéa 1, le Secrétariat Général en informe le demandeur et met fin à la procédure de recouvrement accéléré de créance.

Article 5 : Communications et notifications

La demande de recouvrement accéléré de créances ainsi que la réponse sont communiquées dans les mêmes conditions que celles prévues pour la procédure ordinaire d'arbitrage.

Article 6 : Nomination de l'arbitre

6.1. Dès réception de la réponse, le Secrétaire Général nomme un arbitre, pris sur la liste des arbitres inscrits à la CACI, dans les vingt-quatre (24) heures, en informe les parties et leur transmet la déclaration d'acceptation, d'indépendance et de disponibilité signée par l'arbitre.

Il leur fixe un délai de quarante-huit (48) heures pour faire leurs observations éventuelles.

6.2. En cas de contestation, le Président du Comité technique, ou le Vice-président confirme l'arbitre ou en nomme un autre dans un délai de vingt-quatre (24) heures.

6.3. Le Secrétariat Général notifie immédiatement aux parties l'identité de l'arbitre nommé auquel il transmet le dossier lorsque toutes les provisions prescrites ont été payées.

Dès réception du dossier, l'arbitre convoque, dans les quarante-huit (48) heures, les parties et leurs conseils à la réunion préliminaire.

Article 7 : Récusation et remplacement de l'arbitre

7.1. La partie qui entend récuser l'arbitre, doit adresser sa requête au Secrétariat Général de la CACI.

La demande doit être accompagnée du paiement des frais de la procédure fixés conformément au barème en vigueur.

Le Secrétariat général, après avoir recueilli, dans un délai de quarante-huit (48) heures, les observations de l'arbitre et de l'autre partie, transmet le dossier complet au Président du Comité technique qui statue dans les cinq (05) jours par décision non susceptible de recours.

7.2. En cas de décès, d'empêchement, de démission, de récusation ou de révocation par les parties d'un commun accord, il est pourvu au remplacement de l'arbitre comme il est dit à l'article 6 du présent Règlement.



Article 8 nouveau : Instruction de la cause

8.1. Les parties transmettent, en copies certifiées conformes aux originaux, toutes les pièces justificatives de leurs prétentions respectives.

8.2 Toutes les pièces et informations fournies par les parties doivent être communiqués par le biais du Secrétariat Général.

8.3 L'arbitre peut demander aux parties de produire des documents, pièces justificatives complémentaires dans le délai qu'il fixe.

8.4 Le Tribunal arbitral statue sur pièces, à moins que les parties ou l'une d'entre elles ne désirent être entendues. Toutefois, le Tribunal arbitral peut décider d'office de procéder à leur audition. Les parties sont tenues alors de comparaître ou de se faire représenter aux dates et heures convenues.

8.5 Lorsque l'une des parties, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas ou ne produit aucune pièce ou aucun mémoire, l'arbitre poursuit sa mission et rend une sentence réputée contradictoire.

8.6 L'instruction s'achève après échange d'écritures entre les parties ou l'audition de celles-ci, le cas échéant, et la clôture des débats. L'arbitre met l'affaire en délibéré.

En tout état de cause, l'instruction ne peut excéder un (01) mois à compter de la réunion préliminaire valant acte de mission.

Article 9 : Sentence

Dans les cinq (5) jours qui suivent la fin de l'instruction de la cause, l'arbitre transmet le projet de sentence au Secrétariat Général de la CACI. Ce délai peut être prorogé par le Secrétariat Général de la CACI, à la demande motivée de l'arbitre, sans que cette prorogation n'excède cinq (5) jours.

Le Secrétariat Général de la CACI transmet le projet de sentence au Comité technique, dès réception, pour examen. Le Secrétaire Général de la CACI ou le Secrétaire Général Adjoint, chargé des procédures participe à cet examen.

Le Comité technique dispose d'un délai de dix (10) jours à compter de la réception du projet de sentence, pour adresser ses observations au Secrétaire Général, qui les transmet aussitôt à l'arbitre. Les observations au Comité technique ne lient pas l'arbitre.

L'arbitre doit rendre sa sentence dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la réunion préliminaire, suivant la procédure et la forme prévues au Règlement d'arbitrage de la CACI.

Si, à l'expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, prévu à l'article précédent, l'arbitre n'a pu rendre sa sentence, ce délai peut être prorogé d'un délai de quinze



(15), dans les forme et procédure prévues au Règlement d'arbitrage de la CACI en son article 24 alinéa 2, sans que le délai total n'excède deux (02) mois.

La sentence liquide les frais de la procédure et décide de leur répartition entre les parties.

Article 10 : Frais de procédure

Les frais de procédure comprennent :

- a) les frais administratifs ;
- b) les honoraires de l'arbitre ;
- c) éventuellement, les divers frais relatifs au déroulement de la procédure (transport sur les lieux, expertise, location de salles).

Ces frais sont fixés conformément au barème en vigueur.

Article 11 : Entrée en vigueur

Le présent règlement a été adopté par le Conseil d'Administration en sa réunion du 20 septembre 2023 et entre en vigueur à compter du **1^{er} octobre 2023**.